



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Físico nº: **0083169-07.2015.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **WESLEY JULIO BARBOSA DA SILVA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Maria Priscilla Ernandes Veiga Oliveira**

VISTOS

WESLEY JULIO BARBOSA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, *caput*, da lei nº 11.343/06, porque em 29 de setembro de 2015, por volta das 0h40min, na Rua Vale do Cariri, n.º 427, Tremembé, nesta Comarca, trazia consigo, para fins de mercancia, **13 porções de cocaína**, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais civis avistaram o acusado em atitude suspeita e realizaram a abordagem após breve campana. Durante a revista pessoal encontraram duas porções de cocaína no bolso do acusado. As demais drogas foram encontradas dentro de seu guarda-roupa.

Foi dado cumprimento ao art. 55 da Lei de Drogas (fl. 57).

A denúncia foi recebida em 14 de junho de 2016 (fls. 75/76).

O réu foi citado.

Houve resposta à acusação e ratificação do recebimento da denúncia.

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu (mídia digital).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia (mídia digital).

A defesa, por seu turno, requereu, em suma, improcedência da ação diante da fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, postulou pela desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (mídia digital).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

De rigor a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso de entorpecentes.

A materialidade delitiva está positivada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 16, e pelo exame químico-toxicológico de fl. 64, o qual comprova que a substância apreendida é cocaína, listada dentre as que causam dependência química e psíquica e são proibidas para venda, corroborando, assim, o laudo de constatação de fl. 19.

Todavia, não há provas de que o réu trazia consigo a substância entorpecente para o tráfico.

O acusado, na fase inquisitiva, se reservou ao direito de permanecer em silêncio.

Já na fase judicial negou que estivesse traficando drogas. Afirmou que estava em um “escadão” consumindo “maconha” quando foi abordado pelos policiais. Disse que estava com apenas duas porções que



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

havia comprado no Pombal, vez que o local da abordagem não era ponto de tráfico.

O policial civil Reinaldo Cesar de Arruda, que reconheceu o acusado sob o crivo do contraditório, afirmou que em operação de combate ao tráfico de drogas recebeu uma denúncia de tráfico pelo local dos fatos. Ao chegar ao lugar apontado na denúncia encontrou o réu, que correspondia com as características passadas. Disse que realizou campana e notou que o acusado ficava próximo de uma casa, sendo que pessoas se aproximavam dele. Ao realizar a abordagem encontrou algumas porções com ele e as demais dentro de sua casa.

Suas palavras foram ratificadas pelo seu colega de corporação, o policial Paulo Cesar de Arruda.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário – não produzida nestes autos – estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais milita a presunção *juris tantum* de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

“DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez” (RJTJESP 136/477).

Não foram vistos atos efetivos de mercancia.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Fato é, assim, que não há nos autos prova da efetiva destinação da droga encontrada com o acusado para o tráfico a terceiras pessoas e, ante a confissão da posse do entorpecente, deve o réu ser apenado na forma do art. 28 da Lei nº 11.343/06, operando-se a desclassificação do delito imputado na denúncia, como postulado pela defesa.

O réu é presumivelmente primário.

Ante o exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** a ação penal promovida contra **WESLEY JULIO BARBOSA DA SILVA** e **DESCCLASSIFICO** a imputação inicial, de prática do delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, dando-o como incurso nas penas do **art. 28 da Lei nº 11.343/06**.

Submeto o acusado, nos termos do inciso I do art. 28 da Lei de Drogas **à advertência sobre os efeitos da droga**.

Entendendo que a pena aplicada não tem caráter punitivo no sentido estrito, deixo de determinar o cumprimento do art.15, III, da Constituição Federal e de fixar regime para cumprimento de pena.

P. R. I. C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2016.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**